

1500538-66.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... geradora de reincidência por tráfico de entorpecentes, além de uma pendente pelo mesmo crime (fls. 87/90). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, a reincidência e, por outro lado, a confissão, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500538-66.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500538-66.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3015347/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 16361813 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lineker Tomaz

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01/02, 03/04 e 09/10, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Lineker admitiu a prática do delito, alegando que é usuário de maconha há três anos e que adquiriu a porção que foi localizada em sua pochete por R\$ 5,00, a qual se destinava ao seu consumo.

No mesmo sentido, os policiais militares Gabriel Junior da Silva Cipriano e João Guilherme Madeira Nascimento relataram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Estação, momento em que visualizaram Lineker em atitude suspeita e, quando realizaram a abordagem, lograram êxito em localizar com ele uma pequena porção de erva ressequida esverdeada semelhante a maconha. Em audiência, confirmaram os relatos prestados na delegacia, salientando o policial João que não conhecia Lineker.

De fato, em face da confissão nas duas fases, corroborada pelos relatos dos policiais militares, não há dúvidas que o acusado trazia em sua pochete maconha para consumo próprio, frisando-se que ela estava acondicionada na forma de uma única porção, a corroborar que se destinava ao seu uso.

Não bastasse, ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de droga, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

“Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de serviços à comunidade - Apelo não provido” (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

Assim, não há dúvidas de que Lineker trazia consigo, para uso próprio, 1,390 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte de entorpecentes.

O réu conta com uma condenação geradora de reincidência por tráfico de entorpecentes, além de uma pendente pelo mesmo crime (fls. 87/90). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, “caput”, do Código Penal, a reincidência e, por outro lado, a confissão, fixo-lhe, por entender a mais

adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LINEKER TOMAZ, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA